

1500450-87.2021.8.26.0435

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... rigor a condenação do réu para o delito de tráfico de drogas, impossibilitando a desclassificação delitiva.

O delito de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique qualquer um dos verbos no art. 33 da Lei de Drogas, mas com a intenção de traficar, sendo desnecessário que o ato de mercancia reste efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

1ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500450-87.2021.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500450-87.2021.8.26.0435

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269549/2021 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 20620005 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2279/21/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2269549 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2269549 - DEL.POL.PEDREIRA, 2279/21/314 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MARCOS ALVES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO

JOÃO MARCOS ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto nos artigos 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 3 de outubro de 2021, por volta das 16h20mins, na rua José Mosca, nº 134, Parque Industrial, na cidade de Pedreira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 11 porções de Cannabis sativa L e 70 eppendorfs de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas civis realizavam o patrulhamento pelo

local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram o denunciado, conhecido nos meios policiais, trazendo consigo uma sacola, resolvendo abordá-lo. Em revista pessoal localizaram os entorpecentes e R\$ 55,00 em notas diversas.

Houve a apresentação de defesa preliminar. Recebida a denúncia em 2 de dezembro de 2021 e designada audiência de instrução.

Por decisão Superior em sede de HC, foi concedida a liberdade provisória ao acusado, cumprida em 14 de janeiro de 2022 (págs 2016/219).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e, por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, representante ministerial pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por fragilidade probatória, não sendo as drogas localizadas de propriedade do acusado e eventual porção encontrada seria para uso pessoal. Assim, poderá ocorrer de forma alternativa a desclassificação delitiva para uso e, em caso de condenação, a aplicação dos benefícios legais.

É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 9/10), seguido de auto de constatação preliminar de substância entorpecente (págs. 11/12) e, finalmente, laudos químicos toxicológicos (págs. 67/72), que concluíram que a apreensão das drogas consistiam de substâncias ilícitas, com resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC) – 11,16g de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, em invólucros plásticos do tipo “filme”; e, Cocaína – 14,11g de material sólido particulado, contidos em microtubos plásticos tipo “eppendorfs” dotados de tampa própria.

Quanto à autoria, o réu foi preso em situação de flagrância. Perante a autoridade policial manifestou o desejo de permanecer em silêncio (pág. 7). Em Juízo, disse estar nesse dia com R\$ 55,00, para comprar cinco pinos e uma maconha. O moleque foi pro meio da “mata”, que foi o local onde encontraram os entorpecentes. Mora e trabalha com o pai. Já esteve na Fundação Casa por ato semelhante/equiparado. Usa entorpecentes desde os 12 anos de idade e estudou até o 1º colegial.

No entanto, os guardas municipais relataram que estavam em patrulhamento em local conhecido pela venda de entorpecentes e se depararam com João Marcos, que segurava uma sacola nas mãos. Feita a abordagem, afirmou estar vendendo os entorpecentes. Na meia, localizaram o dinheiro em notas trocadas. Asseveraram que a sacola permaneceu nas mãos do denunciado, porque não teve qualquer reação ao ver a viatura. Indicaram que ele estava sozinho. Chovia e o réu estava debaixo de um telhadinho/puxadinho, “escondendo” da chuva. Já os conhecia de diversas abordagens, quando menor de idade.

Assim, não teve a questão de ser procurado o entorpecente em uma mata e a possibilidade de outra pessoa ser a responsável pelas drogas que estavam nas mãos do acusado. O réu já era conhecido por essa prática e foi abordado em situação que revela o tráfico, diante do local, estar parado com a sacola contendo considerável quantidade de entorpecentes, que não indica ser para consumo pessoal, ter dinheiro na meia em notas trocadas e nenhuma outra ação justificada.

Ainda, as testemunhas prestaram seus depoimentos de forma harmônica e coesas, merecendo credibilidade, o que possibilita um decreto condenatório.

Contudo, não encontram respaldo nos autos as alegações da defesa, sendo de rigor a condenação do réu para o delito de tráfico de drogas, impossibilitando a desclassificação delitiva.

O delito de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique qualquer um dos verbos no art. 33 da Lei de Drogas, mas com a intenção de traficar, sendo desnecessário que o ato de mercancia reste efetivamente praticado no momento da abordagem, bastando as evidências diante das circunstâncias apresentadas nos autos.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes que possam interferir na pena, pois aplicada já no seu mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes. Havendo causa especial de diminuição da pena pelo fato do agente ser primário e não demonstrada a integração em organização criminosa, reduzo de dois terços a pena-base: 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há causa de aumento de pena.

No tocante ao regime prisional, revendo entendimento anterior em sentido contrário, em atenção ao novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.329.088 (que implicou o cancelamento da Súmula n. 512) que afastou a hediondez do tráfico privilegiado (isto é, com a aplicação da causa de redução de pena do parágrafo quarto do artigo 33 da lei n. 11.343/2006) fixo o regime aberto para cumprimento da pena e, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por uma pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo das execuções.

Ademais, em acatamento ao julgamento do HC 596.603/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, da Sexta Turma do C. STJ, em 8/9/2020, que estabeleceu o regime aberto para o tráfico privilegiado, não basta a especificação de toda a gravidade desse tipo de delito, mesmo a sua afetação familiar, que normalmente decorre de uma família desestruturada, que necessita da intervenção Estatal. Assim, o regime deverá ser o mais brando em razão da sanção imposta, embora com a ciência ao condenado de que na reincidência especifica a pena mínima é de 5 anos, sem benefícios.

A pena de multa é cumulativa e não atingida pela substituição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOÃO MARCOS ALVES FERREIRA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com a substituição acima, bem como à pena pecuniária cumulativa de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Recurso em liberdade.

Restante da pena cumprida descontando o período que o réu permaneceu custodiado.

Autorizo a destruição dos entorpecentes.

Declaro a perda do valor apreendido, nos termos da lei.

P.I.C.

Pedreira, 29 de junho de 2022.

IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA